



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1093/Pid.Sus/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oktawianto als Lento Bin Mustajab
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/11 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Banyu Urip Wetan 4-C/7, RT. 07, RW. 07, Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Oktawianto als Lento Bin Mustajab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2026 sampai dengan tanggal 4 April 2026
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2026 sampai dengan tanggal 14 Mei 2026
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2026 sampai dengan tanggal 13 Juni 2026
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2026 sampai dengan tanggal 28 Juni 2026
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 29 Juni 2026 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2026 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2026
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2026

hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor Nomor 1093/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh M. Zainal Arifin, SH., MH., Advokat pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 1093/Pid.Sus/2026/PN.Sby, tertanggal 20 Juli 2026 ;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1093/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 6 Juli 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1093/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 6 Juli 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKTAWIANTO ALS LENTO BIN MUSTAJAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTAWIANTO ALS LENTO BIN MUSTAJAB dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa OKTAWIANTO ALS LENTO BIN MUSTAJAB tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,226$ (nol koma dua dua enam) gram;
 2. 1 (satu) tas selempang warna abu abu merk Eiger

hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor Nomor 1093/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidana sehingga berdasarkan Pasal 132, Pasal 133, dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Meminta Majelis memberikan Putusan yang seadil-adilnya dan atau putusan yang sering-ringannya, dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Para Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dan Terdakwa mengaku bersalah.
3. Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi atas perbuatannya;
4. Terdakwa berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **OKTAWIANTO ALS LENTO BIN MUSTAJAB**, pada hari Jumat, tanggal 06 Maret 2026 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2026 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2026, bertempat di Jl. Raya Diponegoro, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2026 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jl. Raya By Pass Krian Sidoarjo, Terdakwa OKTAWIANTO ALS LENTO BIN MUSTAJAB mengambil ranjauan narkotika jenis sabu dari Sdr.

hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor Nomor 1093/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRAM (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sebanyak $\pm$ 200 (dua ratus) gram;

- Bahwa setelah mendapat narkoba jenis sabu sebanyak $\pm$ 200 (dua ratus) gram tersebut, Terdakwa OKTAWIANTO ALS LENTO BIN MUSTAJAB membagi narkoba tersebut menjadi 2 (dua) kantong yang masing-masing berisikan $\pm$ 100 (seratus) gram. Kemudian dengan perintah Sdr. BRAM (DPO), Terdakwa meranjau 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu pada:
 1. Hari Jumat tanggal 06 Maret 2026 sekira pukul 16.00 WIB di daerah Jl. Kartini Surabaya sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan narkoba jenis sabu seberat $\pm$ 100 (seratus) gram;
 2. Hari Jumat tanggal 06 Maret 2026 sekira pukul 22.00 WIB di daerah Jl. Diponegoro Surabaya sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan narkoba jenis sabu seberat $\pm$ 100 (seratus) gram;
- Bahwa Terdakwa OKTAWIANTO ALS LENTO BIN MUSTAJAB mendapat upah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena telah berhasil meranjau narkoba jenis sabu di kedua tempat sebagaimana tersebut di atas namun uang tersebut belum diberikan oleh Sdr. BRAM (DPO);
- Bahwa selain keuntungan berupa uang yang dijanjikan oleh Sdr. BRAM (DPO), Terdakwa OKTAWIANTO ALS LENTO BIN MUSTAJAB juga mendapat narkoba jenis sabu secara cuma-cuma sebanyak $\pm$ 0,226 (nol koma dua dua enam gram) yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri namun pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2026 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat Exit Jl. Tol Banyu Urip, Simomulyo, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, beberapa Petugas Kepolisian Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa OKTAWIANTO ALS LENTO BIN MUSTAJAB dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat neto $\pm$ 0,226 (nol koma dua dua enam gram);
 2. 1 (satu) tas selempang warna abu-abu merk Eiger
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 02684/NNF/2026 tanggal 08 April 2026 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan FILANTRI CAHYANI,

hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor Nomor 1093/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Md., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- 07965/2026/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,226$ gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 07965/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa OKTAWIANTO ALS LENTO BIN MUSTAJAB menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-undang No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **OKTAWIANTO ALS LENTO BIN MUSTAJAB**, pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2026 sekira pukul 05.30 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2026 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2026, bertempat Exit Jl. Tol Banyu Urip, Simomulyo, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2026 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat Exit Jl. Tol Banyu Urip, Simomulyo, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, beberapa Petugas Kepolisian Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa OKTAWIANTO ALS

hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor Nomor 1093/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LENTO BIN MUSTAJAB dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,226$ (nol koma dua dua enam gram);
 2. 1 (satu) tas selempang warna abu-abu merk Eiger
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 02684/NNF/2026 tanggal 08 April 2026 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan FILANTRI CAHYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :
 - 07965/2026/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,226$ gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 07965/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa OKTAWIANTO ALS LENTO BIN MUSTAJAB memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Advokat Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor Nomor 1093/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **YOGY INDRA YUDISTIRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 sekira pukul 05.30 WIB di Exit Jl. Tol Banyu Urip, Simomulyo, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, pada saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tas selempang warna abu-abu;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,226$ (nol koma dua dua enam) gram
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,226$ (nol koma dua dua enam) gram dari BRAM (termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO)) pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2026 sekira pukul 10.00 WIB di Jl. Raya by pass Krian Sidoarjo secara ranjau, namun Terdakwa tidak membeli tetapi diperintahkan oleh BRAM (DPO) agar mengambil narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya dibagi-bagi beberapa kantong dengan tujuan diranjau kembali dan menunggu perintah lanjut;
- Bahwa, apabila berhasil meranjau semua barang narkotika jenis sabu tersebut maka Terdakwa akan diberi imbalan atau upah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan narkotika jenis sabu dari BRAM (DPO) pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2026 sekira pukul 10.00 WIB di Jl. Raya by pass Krian Sidoarjo secara ranjau sebanyak 200 (dua ratus) gram dan setelah mendapatkannya Terdakwa membawa pulang ke rumah di Jl. Banyu Urip Wetan 4-C/7 RT. 07, RW. 07, Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan Surabaya atas perintah BRAM (DPO) untuk dibagi menjadi 2 (dua) kantong dengan berat masing-masing kantong yaitu 100 (seratus) gram dan selanjutnya oleh BRAM (DPO) agar diranjau dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2026 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berhasil meranjau di Jl. Raya Kartini Surabaya dengan barang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 100 (seratus) gram;

hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor Nomor 1093/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2026 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berhasil meranjau di Jl. Raya Diponegoro Surabaya dengan barang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 100 (seratus) gram;
 - Bahwa sisanya adalah 1 (satu) kantong plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,226$ (nol koma dua dua enam) gram yang rencananya akan dijual Terdakwa seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan upah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari BRAM (DPO) namun belum diterima oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.
2. Saksi **RICKY FERNANDA PRATAMA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 sekira pukul 05.30 WIB di Exit Jl. Tol Banyu Urip, Simomulyo, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) tas selempang warna abu-abu;
 - 2) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,226$ (nol koma dua dua enam) gram
 - Bahwa, awalnya Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,226$ (nol koma dua dua enam) gram dari BRAM (termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO)) pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2026 sekira pukul 10.00 WIB di Jl. Raya by pass Krian Sidoarjo secara ranjau, namun Terdakwa tidak membeli tetapi diperintahkan oleh BRAM (DPO) agar mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa, selanjutnya dibagi-bagi beberapa kantong dengan tujuan diranjau kembali dan menunggu perintah lanjut, apabila berhasil meranjau semua barang narkotika jenis sabu tersebut maka Terdakwa akan diberi imbalan atau upah;

hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor Nomor 1093/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan narkotika jenis sabu dari BRAM (DPO) pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2026 sekira pukul 10.00 WIB di Jl. Raya by pass Krian Sidoarjo secara ranjau sebanyak 200 (dua ratus) gram dan setelah mendapatkannya Terdakwa membawa pulang ke rumah di Jl. Banyu Urip Wetan 4-C/7 RT. 07, RW. 07, Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan Surabaya atas perintah BRAM (DPO) untuk dibagi menjadi 2 (dua) kantong dengan berat masing-masing kantong yaitu 100 (seratus) gram dan selanjutnya oleh BRAM (DPO) agar diranjau dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Yang pertama pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2026 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berhasil meranjau di Jl. Raya Kartini Surabaya dengan barang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 100 (seratus) gram;
 - 2) Yang kedua pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2026 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berhasil meranjau di Jl. Raya Diponegoro Surabaya dengan barang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 100 (seratus) gram;
- Bahwa sedangkan sisanya adalah 1 (satu) kantong plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,226$ (nol koma dua dua enam) gram yang rencananya akan dijual Terdakwa seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari BRAM (DPO) namun belum diterima oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2026 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jl. Raya By Pass Krian Sidoarjo, Terdakwa OKTAWIANTO ALS LENTO BIN MUSTAJAB mengambil ranjauan narkotika jenis sabu dari Sdr. BRAM (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sebanyak ± 200 (dua ratus) gram;
- Bahwa setelah mendapat narkotika jenis sabu sebanyak ± 200 (dua ratus) gram tersebut, Terdakwa OKTAWIANTO ALS LENTO BIN MUSTAJAB membagi narkotika tersebut menjadi 2 (dua) kantong yang masing-masing

hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor Nomor 1093/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan ± 100 (seratus) gram. Kemudian dengan perintah Sdr. BRAM (DPO),
Terdakwa meranjau 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu pada:

- 1) Hari Jumat tanggal 06 Maret 2026 sekira pukul 16.00 WIB di daerah Jl. Kartini Surabaya sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan narkoba jenis sabu seberat ± 100 (seratus) gram;
- 2) Hari Jumat tanggal 06 Maret 2026 sekira pukul 22.00 WIB di daerah Jl. Diponegoro Surabaya sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan narkoba jenis sabu seberat ± 100 (seratus) gram;

- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena telah berhasil meranjau narkoba jenis sabu di kedua tempat sebagaimana tersebut di atas namun uang tersebut belum diberikan oleh Sdr. BRAM (DPO);
- Bahwa selain keuntungan berupa uang yang dijanjikan oleh Sdr. BRAM (DPO), Terdakwa juga mendapat narkoba jenis sabu secara cuma-cuma sebanyak $\pm 0,226$ (nol koma dua dua enam gram) yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri namun pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2026 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat Exit Jl. Tol Banyu Urip, Simomulyo, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, beberapa Petugas Kepolisian Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat neto $\pm 0,226$ (nol koma dua dua enam gram);
 - 2) 1 (satu) tas selempang warna abu-abu merk Eiger
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor Nomor 1093/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,226$ (nol koma dua dua enam) gram;
2. 1 (satu) tas selempang warna abu abu merk Eiger

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 sekira pukul 05.30 WIB di Exit Jl. Tol Banyu Urip, Simomulyo, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tas selempang warna abu-abu;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,226$ (nol koma dua dua enam) gram
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bahwa No. LAB: 02684/NNF/2026 tanggal 08 April 2026 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan FILANTRI CAHYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 07965/2026/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,226$ gram, dengan Kesimpulan: adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa, awalnya Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,226$ (nol koma dua dua enam) gram dari BRAM (termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO)) pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2026 sekira pukul 10.00 WIB di Jl. Raya by pass Krian Sidoarjo secara ranjau, namun Terdakwa tidak membeli tetapi diperintahkan oleh BRAM (DPO) agar mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, selanjutnya dibagi-bagi beberapa kantong dengan tujuan diranjau kembali dan menunggu perintah lanjut, apabila berhasil meranjau semua

hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor Nomor 1093/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang narkotika jenis sabu tersebut maka Terdakwa akan diberi imbalan atau upah;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan narkotika jenis sabu dari BRAM (DPO) pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2026 sekira pukul 10.00 WIB di Jl. Raya by pass Krian Sidoarjo secara ranjau sebanyak 200 (dua ratus) gram.
- Bahwa setelah mendapatkannya Terdakwa membawa pulang ke rumah di Jl. Banyu Urip Wetan 4-C/7 RT. 07, RW. 07, Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan Surabaya atas perintah BRAM (DPO) untuk dibagi menjadi 2 (dua) kantong dengan berat masing-masing kantong yaitu 100 (seratus) gram dan selanjutnya oleh BRAM (DPO) agar diranjau dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Yang pertama pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2026 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berhasil meranjau di Jl. Raya Kartini Surabaya dengan barang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 100 (seratus) gram;
 - 2) Yang kedua pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2026 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berhasil meranjau di Jl. Raya Diponegoro Surabaya dengan barang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 100 (seratus) gram;
- Bahwa sedangkan sisanya adalah 1 (satu) kantong plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,226$ (nol koma dua dua enam) gram yang rencananya akan dijual Terdakwa seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari BRAM (DPO) namun belum diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-undang No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor Nomor 1093/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*setiap orang*" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa OKTAWIANTO ALS LENTO BIN MUSTAJAB di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Untuk mengetahui apakah Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah Narkotika golongan I atau bukan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, maka terungkap fakta sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 sekira pukul 05.30 WIB di Exit Jl. Tol Banyu Urip, Simomulyo, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor Nomor 1093/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas selempang warna abu-abu;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,226$ (nol koma dua dua enam) gram
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bahwa No. LAB: 02684/NNF/2026 tanggal 08 April 2026 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan FILANTRI CAHYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 07965/2026/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,226$ gram, dengan Kesimpulan: adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sehingga Majelis Hakim dapat memilih sub unsur mana yang paling tepat diterapkan dalam perkara ini, dan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan :

- Menawarkan untuk dijual yakni suatu perbuatan yang berupaya untuk mencoba atau berusaha, dengan cara memberitahukan atau menunjukan sesuatu barang atau jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung agar orang lain atau yang melihat dan mendengarnya tergerak/tertarik/terpikat untuk memilikinya atau memakainya dengan cara membeli, menukar atau lain sebagainya;
- Menjual yakni perbuatan memberikan atau menyerahkan sesuatu, berupa barang ataupun jasa kepada orang lain dengan maksud untuk memperoleh keuntungan atau uang pembayaran/menerima uang;

hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor Nomor 1093/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli yakni memperoleh sesuatu barang atau jasa dengan cara memberikan/menyerahkan atau dengan pembayaran sejumlah uang;
- Menjadi perantara dalam jual beli yakni merujuk kepada orang/badan yang mempunyai tugas untuk menjadi penengah atau perantara diantara 2 (dua) pihak atau lebih yang melakukan hubungan jual beli;
- Menukar yakni memperoleh atau mendapatkan sesuatu barang dengan cara menyerahkan atau memberikan barang yang bukan dalam bentuk uang atau bukan dengan pembayaran;
- Menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan sesuatu barang kepada orang lain, melalui hubungan hukum ataupun tidak.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, maka terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,226$ (nol koma dua dua enam) gram dari BRAM (termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO)) pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2026 sekira pukul 10.00 WIB di Jl. Raya by pass Krian Sidoarjo secara ranjau, namun Terdakwa tidak membeli tetapi diperintahkan oleh BRAM (DPO) agar mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, selanjutnya dibagi-bagi beberapa kantong dengan tujuan diranjau kembali dan menunggu perintah lanjut, apabila berhasil meranjau semua barang narkoba jenis sabu tersebut maka Terdakwa akan diberi imbalan atau upah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan narkoba jenis sabu dari BRAM (DPO) pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2026 sekira pukul 10.00 WIB di Jl. Raya by pass Krian Sidoarjo secara ranjau sebanyak 200 (dua ratus) gram.
- Bahwa setelah mendapatkannya Terdakwa membawa pulang ke rumah di Jl. Banyu Urip Wetan 4-C/7 RT. 07, RW. 07, Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan Surabaya atas perintah BRAM (DPO) untuk dibagi menjadi 2 (dua) kantong dengan berat masing-masing kantong yaitu 100 (seratus) gram dan selanjutnya oleh BRAM (DPO) agar diranjau dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Yang pertama pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2026 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berhasil meranjau di Jl. Raya Kartini Surabaya dengan

hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor Nomor 1093/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 100 (seratus) gram;

2) Yang kedua pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2026 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berhasil meranjau di Jl. Raya Diponegoro Surabaya dengan barang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 100 (seratus) gram;

- Bahwa sedangkan sisanya adalah 1 (satu) kantong plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,226$ (nol koma dua dua enam) gram yang rencananya akan dijual Terdakwa seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari BRAM (DPO) namun belum diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka sub unsur yang paling tepat diterapkan dalam perkara ini adalah menjadi perantara dalam jual beli yakni merujuk kepada orang/badan yang mempunyai tugas untuk menjadi penengah atau perantara diantara 2 (dua) pihak atau lebih yang melakukan hubungan jual beli, oleh karena sebagaimana fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa tidak membeli tetapi diperintahkan oleh BRAM (DPO) agar mengambil narkotika jenis sabu tersebut, untuk kemudian diranjau, atas perintah Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari BRAM (DPO) namun belum diterima oleh Terdakwa, dengan demikian Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, pengertian unsur melawan hukum secara formil adalah perbuatan yang melanggar/ bertentangan dengan undang-undang. Bahwa unsur melawan hukum secara materiil adalah perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, sekalipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan Pasal 35-44 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa peredaran, penyaluran, dan penyerahan narkotika hanya diizinkan setelah didapatnya izin menteri kesehatan kepada badan/pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dalam proses Persidangan dan pengakuan Terdakwa, ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki surat izin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I.

hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor Nomor 1093/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, tanpa dilengkapi dengan surat izin sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, secara tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian unsur kedua ini juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. UU RI Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan advokat Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang mohon untuk diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan Majelis Hakim mempertimbangkan pertanggungjawaban Terdakwa bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa secara sadar dan sengaja untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu, tanpa hak atau izin dari pihak yang berwenang, untuk mendapat keuntungan, serta tidak ditemukan adanya keadaan yang menghilangkan kemampuan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga pada diri Terdakwa terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus

hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor Nomor 1093/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pemidanaan kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berlaku pula Pedoman Pemidanaan yang wajib dipertimbangkan untuk membantu Majelis Hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menilai ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya mengenai sikap dan tindakan pelaku dimana berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sehingga keadaan tersebut patut dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tujuan dan pedoman pemidanaan di atas, serta dengan mempertimbangkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,226$ (nol koma dua dua enam) gram;
2. 1 (satu) tas selempang warna abu abu merk Eiger

hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor Nomor 1093/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dan Terdakwa mengaku bersalah.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-undang No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OKTAWIANTO ALS LENTO BIN MUSTAJAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTAWIANTO ALS LENTO BIN MUSTAJAB dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor Nomor 1093/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,226$ (nol koma dua dua enam) gram;
- 2) 1 (satu) tas selempang warna abu abu merk Eiger

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 2 September 2026, oleh kami, Ernawati Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Irlina, S.H., M.H. , Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 September 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Irlina, S.H., M.H. , Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Susanti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ni Putu Wimar Maharani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Advokatnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irlina, S.H., M.H.

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rini Susanti, S.E., S.H., M.H.

hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor Nomor 1093/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor Nomor 1093/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)